AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1052086 - SP(2025/0447124-1)

RELATOR	:	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	CARLOS DANIEL RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA	:	MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Cuida-se de agravo regimental interposto por CARLOS DANIEL RIBEIRO contra decisão de minha lavra (fls. 421/427), na qual indeferi liminarmente a impetração.

Nas razões do presente recurso, o agravante assevera que a utilização da quantidade de droga, por si só, para afastar a causa especial de redução da pena por tráfico privilegiado contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF.

Aduz que os atos infracionais citados ocorreram 5 anos antes dos fatos em comento, não havendo a proximidade temporal exigida pela jurisprudência desta Corte para caracterizar sua dedicação ao crime.

Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.

É o breve relatório.

Decido.

Inicialmente, verifica-se que foram esclarecidos os fundamentos da irresignação defensiva, tendo a defesa demonstrado que os atos infracionais citados na origem não guardam qualquer liame com o fato em análise.

Desse modo, exerço o juízo de reconsideração próprio do agravo regimental e passo a reapreciar a pretensão defensiva no que tange à aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao tema, a Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A referida orientação, todavia, condicionou a

Documento eletrônico VDA55646460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 06/04/2026 às 18:10:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 18:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c1505e5e-d998-4a6f-a4f3-f5cf86dc9c7d

utilização dos registros da Justiça da Infância e Juventude para o afastamento da causa de diminuição de pena à demonstração de liame fático e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas.

No caso em análise, os processos do ora paciente pelo cometimento de atos infracionais se extinguiram em 2019. O presente delito, por sua vez, se consumou em janeiro de 2024. Há, pois, razoável distância entre o delito criminoso e as datas de extinção dos últimos processos relacionados à prática de atos infracionais, não sendo possível estabelecer uma conexão entre os fatos que demonstre a dedicação do paciente à prática de atividades criminosas.

Noutro enfoque, a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não se presta a demonstrar a dedicação do paciente à traficância e afastar a incidência da minorante. Nesse sentido:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNÇÃO DE "MULA". CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EVIDENCIA QUE O ACUSADO INTEGRAVA GRUPO CRIMINOSO OU SE DEDICAVA À ATIVIDADE ILÍCITA. FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE.*
>
> *1. Admite-se a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de réu primário e não ter sido indicado nenhum elemento adicional que demonstrasse a inserção do réu em grupo criminoso de maior risco social, nem evidenciada, pelas provas mencionadas no julgado, a habitualidade no exercício do tráfico de drogas.*
>
> *2. A condição de mula do tráfico não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da causa de diminuição no mínimo legal.*
>
> ***3. Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, mormente porque já valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.***
>
> *4. Agravo regimental improvido.*
>
> (AgRg no HC n. 805.433/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
>
> *1. Para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes,*

Documento eletrônico VDA55646460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 06/04/2026 às 18:10:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 18:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c1505e5e-d998-4a6f-a4f3-f5cf86dc9c7d

não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não gera a presunção absoluta de que o agente se dedica a atividade criminosa, por se tratar de elemento que não desborda daquele normal ao tipo de tráfico de entorpecentes, não se prestando a justificar o afastamento da minorante.

3. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo quanto à ausência de outros elementos indicativos de que a recorrida se dedica a atividade criminosas, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial , nos termos da Súmula 7/STJ.

4 . Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.322.139/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Assim, mostra-se devida a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/6, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida - aproximadamente 2Kg de cocaína.

Desse modo, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal e inalterada na segunda fase da dosimetria, a incidência da causa de redução da pena na fração de 1/6 implica em uma pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão.

Nos termos do art. 33, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto.

Considerando a quantidade de pena imposta, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A multa deve ser proporcionalmente reduzida, atingindo o patamar de 416 dias-multa.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 258, § 3º e 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, exerço o Juízo de retratação para não conhecer do *habeas corpus* e conceder a ordem de ofício, para aplicar **a minorante do tráfico privilegiado e reduzir as penas impostas ao paciente ao patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e fixar a pena pecuniária em 416 dias-multa**.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 06 de abril de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA55646460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 06/04/2026 às 18:10:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 18:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c1505e5e-d998-4a6f-a4f3-f5cf86dc9c7d